

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/622

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – היעדרות בשל אשפוז פג), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 11 ד1. בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993¹, אחרי סעיף 11 יבוא :

"היעדרות בשל ד1. (א) עובד שילדו נולד פג, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף אשפוז פג

עד 30 ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד, בתקופה שבה ילדו מאושפז בבית החולים לאחר הלידה; היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שהעובד הוא הורה עצמאי או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל אשפוז ילדו, כאמור.

(ב) בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1, בקשר עם אשפוז ילדו כאמור."

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 134.

דברי הסבר

בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 (להלן – החוק), לא קיימת התייחסות למקרים שבהם נולדים פגים, והוריהם נאלצים לשהות עימם בבית החולים תקופה ארוכה ולהיעדר בשל כך מעבודתם.

מוצע לתקן את החוק ולקבוע שהורים לילדים פגים יהיו זכאים לשלושים ימי מחלה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם, בדומה לזכאות הורה להיעדר תשעים ימים על חשבון ימי המחלה שלו לצורך טיפול בילדו החולה במחלה ממארת.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/17/1157).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/18/729) ועל ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/18/3602), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/880), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/20/2347) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/24/2887).

הצעת החוק זהה לפ/24/2887 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)